

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/25/3918

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש במצלמות ניידות לאכיפת עבירות חניה), התשפ"ג–

2023

הוספת סעיף 4ב70. 1. בפקודת התעבורה¹, אחרי סעיף 3ב70 יבוא :

"איסור שימוש 4ב70. עובד רשות מקומית שראש הרשות המקומית במצלמה ניידת לאכיפת עבירות חניה באמצעות מצלמת אכיפת ניידת; לענין זה, "מצלמת אכיפת ניידת" – מצלמה המותקנת על גבי ניידת פיקוח של רשות מקומית."

דבריו הסבר

אכיפת חנייה היא דבר חשוב ביותר למען שמירת הסדר הציבורי העירוני. אכיפת החנייה על ידי מצלמות המותקנות על גבי ניידות פיקוח אינה משיגה את היעד של שמירת הסדר הציבורי ומניעת הפרעה לצירים הראשיים. רשויות מקומיות מצאו מקור הכנסה חלופי להעשרת קופת הרשות על ידי דוחות חנייה, והסדר הציבורי אינו מהווה שיקול עבורן.

השיטה החדשה שבה מצלמים רכבים שמבצעים עבירות חנייה תוך כדי נסיעה, ללא כריזה, ללא בדיקה וללא ניסיון לפנות את הרכב הינה שיטה פסולה שלא משיגה את המטרה שלשמה הותר השימוש במצלמות הניידות.

אזרחים רבים מקבלים את דוחות החנייה בדואר לאחר זמן רב, ונגרעת מהם היכולת להסביר מה היו נסיבות המקרה. במקרים רבים תושבים שביצעו עבירת חניה היו ברכב בעת ביצוע העבירה, ולו רק היו פונים אליהם, או כורזים במערכת הכריזה המותקנת על גבי הניידת, היו נמנעות עבירת החניה וההפרעה לתנועה ולסדר הציבורי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/24/3742) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ניסים ואטורי (פ/25/205), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/25/1652) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי כנסת (פ/25/1654).

הצעת החוק זהה לפ/25/1654 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

